P U T U S A N
Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyatullah Khumaini als Hishal
2. Tempat lahir : Ujong Lamie
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pante Desa Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi oleh : 1.Halman Simanullang, S.H., 2. Rointan Manullang, S.H., MH., 3. Armini Nainggolan, S.H., 4. Juita Melati Batu Bara, S.H., dan 5. Keren Sinaga, S.H., Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera Medan (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, *Provinsi Sumatera Utara,* 20132. Hp. 085270378138, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain
  a. 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru
  b. 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam.
  c. 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu.
  d. 1 (satu) buah celana jeans warna Krim.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502.
- 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin - Palu.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056.
- 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam
- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal bersama-sama dengan Muhammad Harus Als Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bandara Kuala Namu International Airport Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara tepatnya di tempat pemeriksaan X-Ray, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi berdomisili lebih dekat dari Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik tembung pnadang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3897,4 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat) gram bruto dan netto 3847 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Hasan (Dalam Lidik) menawarkan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, dengan membawa shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram menuju kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan Hasan menjanjikan imbalan atau keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menerima tawaran dari Hasan, namun terdakwa mengatakan kepada Hasan tidak dapat melakukannya sendirian, sehingga terdakwa meminta kepada Hasan untuk mengizinkan terdakwa mengajak seorang teman, dan Hasan menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Muhammad Harun Alias Mathias (dilakukan penuntutan terpisah), dan menawarkan untuk bersama-sama mengantarkan shabu tersebut ke Kota Palu, dan oleh Muhammad Harun Alias Mathias langsung menerima tawaran terdakwa tersebut, Setelah terdakwa menghubungi Muhammad Harun Alias Mathias, lalu terdakwa kembali menghubungi Hasan untuk memberitahukan bahwa yang akan bersama terdakwa membawa atau mengantarkan shabu tersebut adalah Muhammad Harun Alias Mathias, dan Hasan menyetujuinya. Bahwa selanjutnya Hasan membuat KTP palsu untuk terdakwa dan Muhammad Harun als Hishal dan membelikan tiket pesawat dengan menggunakan identitas palsu terdakwa dan Muhammad Harus als Hishal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian petugas Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Hasan melalui orang suruhannya menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut terdakwa bagi dua bersama dengan Muhammad Harun Alias Mathias masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dengan menggunakan uang tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone dan nomor baru yang digunakan untuk menghubungi Hasan dan membeli 2 (dua) buah tas koper.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama Muhammad Harun Alias Mathias berangkat dari Kab. Pidie Prov. Aceh menuju kota Medan Prov. Sumatera Utara menggunakan transportasi umum darat (travel) dan tiba di Medan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, sesampainya di loket transportasi umum darat (travel) lalu terdakwa menghubungi seseorang yang sebelumnya telah menghubungi nomor handphone terdakwa yang baru atas arahan Hasan dengan menggunakan Handphone dan nomor yang baru, akan tetapi tidak dijawab, lalu sekira pukul 09.00 Wib seorang laki-laki dengan Nomor Simcard : 0838 6942 1876 (Dalam Lidik) menghubungi Handphone terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah tiba di kota Medan dan masih menunggu loket transportasi umum darat (travel), tak lama kemudian Handphone terdakwa dihubungi kembali yang memberitahukan keberadaanya sudah didepan loket transportasi umum darat (travel) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengendarai satu unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam lalu menyuruh terdakwa untuk segera menuju ke mobilnya. Setelah bertemu, terdakwa bersama dengan Muhammad harus als Mathias dan orang yang menjemput pergi ke sebuah penginapan yang berada di sekitar J. Abdul Hakim Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan Prov. Sumatera Utara, dan dalam perjalanan menuju penginapan, orang yang menjemput terdakwa dan Muhammad Harus als Mathias memberikan kepada terdakwa dua lembar identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu masing-masing atas nama Hishal Serta Mathias dengan pas foto milik terdakwa bersama Muhammad Harun Alias Mathias. Setibanya dikamar penginapan tersebut, lalu seorang laki-laki yang menjemput tersebut memperlihatkan seluruh Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan dibawah tempat tidur (kasur), kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam koper dengan meletakkan tiap bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dalam satu buah lipatan celana jeans dengan berbagai warna sampai berjumlah 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu di masing-masing koper, setelah selesai lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan sekira pukul 20.00 Wib melalui chat, Hasan mengirimkan 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu serta 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu-Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno-Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin-Palu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan Muhammad Harus als Mathias berangkat menuju Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias tiba di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) lalu masuk ke dalam areal Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) sambil meletakkan seluruh barang-barang bawaan di mesin pemeriksaan (X-Ray) yang ada di pintu masuk keberangkatan penumpang pesawat terbang. Setelah terdakkwa dan Muhammad Harun Alias Mathias selesai melintasi mesin pemeriksaan (X-Ray) penumpang maupun barang penumpang pesawat terbang, Petugas Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni saksi Benny S. Pasaribu bersama dengan saksi Agrianto Simanullang dan saksi M. Ardhan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) sambil menyuruh untuk mengangkat 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben yang kami bawa masing-masing warna Biru dan Hitam. Kemudian dengan dihadapan terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias, saksi-saksi melakukan pemeriksaan isi 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben yang kami bawa masing-masing warna Biru dan Hitam, dan di dalam 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan didalam 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan penghitungan jumlah perbungkusnya, maka jumlah keseluruhan Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan jumlah berat keseluruhan yang belum diketahui terselip didalam masing-masing 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Harun als Hishal dan menyita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram, selain itu saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya dari terdakwa berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259
b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502
c. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah
d. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
e. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : HISHAL, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu-Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno-Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin-Palu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HISHAL dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah saya dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau

Dan dari Muhammad Harun Alias Mathias disita barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056

b. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah

c. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam

d. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu

e. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Harun als Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembung pnadang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3897,4 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat) gram bruto dan netto 3847 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan) disisihkan seberat 3785,8 gram (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma delapan) untuk dimusnahkan dan untuk kepentingan pemeriksaan labfor seberat 62 (enam puluh dua gram) kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 60 (enam puluh) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1008/NNF/2024, tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa atas nama Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal bersama-sama dengan Muhammad Harun Als Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Bandara Kuala Namu International Airport Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara tepatnya di tempat pemeriksaan X-Ray, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi berdomisili lebih dekat dari Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 16 (enam belas) bungkus plastik tembung pnadang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3897,4 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat) gram bruto dan netto 3847 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib Saksi Benny S. Pasaribu bersama dengan saksi Agrianto Simanullang, dan saksi M. Ardhan, Petugas Polisi dari Dit.resnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis Sabu dan akan berangkat menggunakan transportasi udara (pesawat terbang) tepatnya di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Atas informasi tersebut saksi-saksi serta team langsung menuju Bandara Kuala Namu International Airport untuk melakukan Penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 04.00 Wib saksi-saksi serta tim sudah berada disekitar lokasi tersebut serta mengetahui ciri-ciri dua orang laki-laki yang akan membawa shabu, sehingga saksi-saksi langsung membagi tugas serta posisi masing-masing, kemudian saksi-saksi langsung bersiaga disekitar di alat / mesin pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(X-Ray) yang berada dipintu masuk keberangkatan penumpang pesawat terbang di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, sedangkan team lain bersiaga disekitar luar Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport). Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib saksi-saksi melihat dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sedang berjalan masuk menuju pintu masuk keberangkatan penumpang di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) yang masing-masing membawa 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam lalu meletakkannya di alat / mesin pemeriksaan (X-Ray) yang berada dipintu masuk Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport). Dan pada saat 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam sedang dilakukan pemeriksaan di alat / mesin pemeriksaan (X-Ray), saksi-saksi melihat isi dari dalam 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam ada barang mencurigakan diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyatullah Khumaini als Hishah dan Muhammad Harun als Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) yang membawa 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam sambil menyuruh terdakwa Ahyatullah Khumaini als Hishah dan Muhammad Harun als Mathias untuk mengangkat 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam setelah dilakukan pemeriksaan di alat / mesin pemeriksaan (X-Ray). Selanjutnya saksi-saksi menghubungi team lain yang masih bersiaga disekitar Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) untuk segera mendekat dilokasi penangkapan. Kemudian saksi-saksi meminta identitas terdakwa Ahyatullah Khumaini als Hishah dan Muhammad Harun als Mathias dan diketahui masing-masing bernama Ahyatullah Khumaini Alias Hishal serta Muhammad Harun Alias Mathias sambil menyuruh keduanya untuk membuka 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam guna mengetahui secara pasti isinya. Dan setelah dibuka terdakwa Ahyatullah Khumaini als Hishah dan Muhammad Harun als Mathias ditemukan dari masing-masing 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben berwarna Biru serta warna Hitam barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah yang belum diketahui diselipkan dalam 8 (delapan) buah celana jeans dengan berbagai warna yang berjumlah secara keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad harun als Mathias dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita dari keduanya barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram.

Selain itu saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya dari terdakwa berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259
b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502
c. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah
d. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
e. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu-Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno-Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin-Palu
f. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah saya dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau

Dan dari Muhammad Harun Alias Mathias disita barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056
b. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah
c. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam
d. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu
e. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Harun als Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembung pnadang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3897,4 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat) gram bruto dan netto 3847 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan) disisihkan seberat 3785,8 gram (tiga ribu tujuh ratus delapanpuluhlima koma delapan) untuk dimusnahkan dan untuk kepentingan pemeriksaan labfor seberat 62 (enam puluh dua gram) kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 60 (enam puluh) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1008/NNF/2024, tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Benny S. Pasaribu;

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di mesin alat pemeriksaan (X-Ray) tepatnya di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus empat puluh tujuh koma delapan gram), 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru, 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna Krim, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : HISHAL, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HISHAL dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Alias Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam, 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Hasan (DPO) dan hendak dibawa terdakwa ke Kota Palu Sulawesi tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bripka Agrianto Simanullang, SH dan saksi Brigadir M. Ardhan, SH.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Ardhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di mesin alat pemeriksaan (X-Ray) tepatnya di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram), 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru, 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna Krim, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Alias Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam, 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Hasan (DPO) dan hendak dibawa terdakwa ke Kota Palu Sulawesi tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bripka Agrianto Simanullang, SH dan saksi Benny S. Pasaribu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Harun alias Mathias;

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di mesin alat pemeriksaan (X-Ray) tepatnya di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saksi dan Terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram), 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru, 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna Krim, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HISHAL dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Alias Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056, Uang tunai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam, 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Hasan (DPO) untuk dibawa ke Palu Sulawesi tengah.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama Muhammad Harun Alias Mathias telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di mesin alat pemeriksaan (X-Ray) tepatnya di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa adalah 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram), 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru, 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna Krim, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Alias Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam, 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATHIAS dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Hasan (DPO) untuk dibawa ke Palu Sulawesi tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram).
2. 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain
   a. 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru
   b. 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam.
   c. 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu.
   d. 1 (satu) buah celana jeans warna Krim.
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502.
5. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
6. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin - Palu.
7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
8. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056.
9. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam
10. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu
11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.
12. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Ahyatullah Khumaini als Hishal dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Hasan (Dalam Lidik) menawarkan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, dengan membawa shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram menuju kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dan Hasan menjanjikan imbalan atau keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa langsung menerima tawaran dari Hasan, namun terdakwa mengatakan kepada Hasan tidak dapat melakukannya sendirian, sehingga terdakwa meminta kepada Hasan untuk mengizinkan terdakwa mengajak seorang teman, dan Hasan menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi Muhammad Harun Alias Mathias (dilakukan penuntutan terpisah), dan menawarkan untuk bersama-sama mengantarkan shabu tersebut ke Kota Palu, dan oleh Muhammad Harun Alias Mathias langsung menerima tawaran terdakwa tersebut, Setelah terdakwa menghubungi Muhammad Harun Alias Mathias, lalu terdakwa kembali menghubungi Hasan untuk memberitahukan bahwa yang akan bersama terdakwa membawa atau mengantarkan shabu tersebut adalah Muhammad Harun Alias Mathias, dan Hasan menyetujuinya. Bahwa selanjutnya Hasan membuat KTP palsu untuk terdakwa dan Muhammad Harun als Hishal dan membelikan tiket pesawat dengan menggunakan identitas palsu terdakwa dan Muhammad Harus als Hishal dengan tujuan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengalihkan perhatian petugas Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, Hasan melalui orang suruhannya menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, lalu uang tersebut terdakwa bagi dua bersama dengan Muhammad Harun Alias Mathias masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dengan menggunakan uang tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone dan nomor baru yang digunakan untuk menghubungi Hasan dan membeli 2 (dua) buah tas koper, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama Muhammad Harun Alias Mathias berangkat dari Kab. Pidie Prov. Aceh menuju kota Medan Prov. Sumatera Utara menggunakan transportasi umum darat (travel) dan tiba di Medan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, sesampainya di loket transportasi umum darat (travel) lalu terdakwa menghubungi seseorang yang sebelumnya telah menghubungi nomor handphone terdakwa yang baru atas arahan Hasan dengan menggunakan Handphone dan nomor yang baru, akan tetapi tidak dijawab, lalu sekira pukul 09.00 Wib seorang laki-laki dengan Nomor Simcard : 0838 6942 1876 (Dalam Lidik) menghubungi Handphone terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah tiba di kota Medan dan masih menunggu loket transportasi umum darat (travel), tak lama kemudian Handphone terdakwa dihubungi kembali yang memberitahukan keberadaanya sudah didepan loket transportasi umum darat (travel) dengan mengendarai satu unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam lalu menyuruh terdakwa untuk segera menuju ke mobilnya. Setelah bertemu, terdakwa bersama dengan Muhammad harus als Mathias dan orang yang menjemput pergi ke sebuah penginapan yang berada di sekitar J. Abdul Hakim Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan Prov. Sumatera Utara, dan dalam perjalanan menuju penginapan, orang yang menjemput terdakwa dan Muhammad Harus als Mathias memberikan kepada terdakwa dua lembar identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu masing-masing atas nama Hishal Serta Mathias dengan pas foto milik terdakwa bersama Muhammad Harun Alias Mathias. Setibanya dikamar penginapan tersebut, lalu seorang laki-laki yang menjemput tersebut memperlihatkan seluruh Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan dibawah tempat tidur (kasur), kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam koper dengan meletakkan tiap bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dalam satu buah lipatan celana jeans dengan berbagai warna sampai berjumlah 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu di masing-masing koper, setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan sekira pukul 20.00 Wib melalui chat, Hasan mengirimkan 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu serta 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu-Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno-Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin-Palu.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan Muhammad Harus als Mathias berangkat menuju Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias tiba di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) lalu masuk ke dalam areal Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) sambil meletakkan seluruh barang-barang bawaan di mesin pemeriksaan (X-Ray) yang ada di pintu masuk keberangkatan penumpang pesawat terbang. Setelah terdakkwa dan Muhammad Harun Alias Mathias selesai melintasi mesin pemeriksaan (X-Ray) penumpang maupun barang penumpang pesawat terbang, Petugas Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut yakni saksi Benny S. Pasaribu bersama dengan saksi Agrianto Simanullang dan saksi M. Ardhan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias (dilakukan penuntutan terpisah) sambil menyuruh untuk mengangkat 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben yang kami bawa masing-masing warna Biru dan Hitam. Kemudian dengan dihadapan terdakwa dan Muhammad Harun Alias Mathias, saksi-saksi melakukan pemeriksaan isi 2 (dua) buah Tas Koper merk Polo Ben yang kami bawa masing-masing warna Biru dan Hitam, dan di dalam 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan didalam 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan penghitungan jumlah perbungkusnya, maka jumlah keseluruhan Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan jumlah berat keseluruhan yang belum diketahui terselip didalam masing-masing 16 (enam belas) buah celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jeans dengan berbagai warna. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muhammad Harun als Hishal dan menyita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram, selain itu saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya dari terdakwa berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259
b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502
c. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah
d. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
e. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : HISHAL, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu-Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno-Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin-Palu
f. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HISHAL dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah saya dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau

Dan dari Muhammad Harun Alias Mathias disita barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056
b. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah
c. 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam
d. 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu
e. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2024 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias berupa 16 (enam belas) bungkus plastik tembung pnadang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3897,4 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat) gram bruto dan netto 3847 gram (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan) disisihkan seberat 3785,8 gram (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma delapan) untuk dimusnahkan dan untuk kepentingan pemeriksaan labfor seberat 62 (enam puluh dua gram) kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 60 (enam puluh) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 1008/NNF/2024, tanggal 01 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Dr Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan Muhammad Harun Alias Mathias adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa hendak menjualnya kepada orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan kawan Terdakwa yang bernama Muhammad Harun Alias Mathias menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyatullah Khumaini als Hishal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 16 (enam belas) bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 3.897,4 gr (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat gram) dan berat Netto 3.847,8 gr (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan gram).
   - 16 (enam belas) buah celana jeans dengan berbagai warna yang antara lain
     a. 8 (delapan) buah celana jeans warna Biru
     b. 6 (enam) buah celana jeans warna Hitam.
     c. 1 (satu) buah celana jeans warna Abu-abu.
     d. 1 (satu) buah celana jeans warna Krim.
   - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2, warna Hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0831 2577 0803 serta Nomor Imei 1 : 868196067781242 dan Nomor Imei 2 : 868196067781259.
   - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1174, warna Biru, dengan Nomor Simcard 1 : 0853 8074 3038 serta Nomor Imei 1 : 350868845382504 dan Nomor Imei 2 : 350868845382502.
   - 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Biru
   - 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Hishal, tertanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin - Palu.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hishal dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Ahyatullah Khumaini Als Hishal dan beralamat di Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 12, warna Biru dengan Nomor Simcard 1 : 0853 7119 1703 serta Nomor Imei 1 : 860871068516049 dan Nomor Imei 2 : 860871068516056.
- 1 (satu) buah Tas Koper merk Polo Ben warna Hitam
- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Lion Air dengan nomor Penerbangan : JT 213, JT 854, JT 854 atas nama : Mathias, tertanggal 22 Februari 2024 dengan tujuan penerbangan Medan Kualanamu - Jakarta Soekarno, Jakarta Soekarno - Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin – Palu
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mathias dengan pas foto yang terlampir menggunakan wajah Muhammad Harun Alias Mathias dan beralamat di kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khairulludin, S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khairulludin, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)